



P U T U S A N

Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUNUS PRABOWO Bin SUPARJI.
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 September 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Wanadadi RT. 002 RW. 004, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama PANGKAT SUGIHARTO, SH, BUKO BAGUS AGUNG NURSETO, SH dan AGUS BUDI PURNOMO, SH serta DIYAH KRISTIANA, SH - Advokat dari Kantor Advokat PANGKAT SUGIHARTO, SH dan REKAN beralamat di Jalan DI Panjaitan 105 Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018 yang telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 17 Desember 2018 dibawah nomor 102/Comp/2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Bnr tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Bnr tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNUS PRABOWO Bin SUPARJI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 53 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YUNUS PRABOWO Bin SUPARJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dipotong masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju Gamis lengan Panjang Motif Garis Warna Biru Dongker dan Putih tanpa Merk ;
 - 1 (satu) buah Kerudung Polos warna Biru Dongker ;Dikembalikan kepada saksi korban NURULITA SETIYA WATI ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung, Type J2 Prime Duos,
 - ukuran 5 inci, warna Hitam, IMEI : 357971/08/044523/3,IMEI : 357972/08/044523/1, terpasang memory card kapasitas 8 GB, simcard 1 XL Nomor : 087725759754, simcard 2 Telkomsel Nomor : 085226500427.Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yunus Prabowo Bin Suparji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dengan UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menyatakan terdakwa Yunus Prabowo Bin Suparji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 53 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa Yunus Prabowo bin Suparji dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membebaskan dari semua tuntutan hukum dari dakwaan kesatu dan/atau dakwaan kedua yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Yunus Prabowo bin Suparji beserta akibat hukumnya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang motif garis warna biru dongker dan putih tanpa merk ;
 - b. 1 (satu) buah kerudung polos warna biru dongker ;Dikembalikan kepada saksi korban Nurulita Setya Wati ;
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type J2 Prime Duos ukuran 5 Inci warna hitam IMEI:357971/08/044523/3, IMEI: 357972/08/044523/1 terpasang memori card kapasitas 8 GB simcard 1 XL Nomor : 087725759754, dan simcard 2 Telekomsel Nomor : 085226500423 ;Dikembalikan kepada terdakwa Yunus Prabowo Bin Suparji ;
6. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Yunus Prabowo bin Suparji dalam keadaan semula ;
7. Menetapkan seluruh biaya dalam perkara ini ditanggung oleh Negara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan secara adil sesuai dengan kadar perbuatan Terdakwa dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;
- Terdakwa mohon untuk dibebaskan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YUNUS PRABOWO Bin SUPARJI, pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 06.40 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2018, bertempat di kamar mandi khusus putri masjid Darrul Huda, Desa Wanadadi, RT 002/RW 004, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan . Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa mengantar ponakan terdakwa untuk bersekolah di SDN 01 Wanadadi, setelah terdakwa mengantarkan ponakan terdakwa ke sekolah, terdakwa langsung menuju masjid untuk mengecek keadaan air penampungan di masjid, pertama kali terdakwa menuju ke halaman belakang masjid, karena terdakwa mendengar ada suara air kran yang mengalir dan terdakwa perkiraan ada orang mandi di dalam kamar mandi wanita, terdakwa kemudian mengambil Handphone di saku celana dan terdakwa membuka modul video kamera depan selanjutnya terdakwa menaiki bangku kayu yang sudah berada dibelakang kamar mandi masjid, kemudian terdakwa memasukkan handphone terdakwa ke dalam luster/lubang angin dengan posisi layar berada di bawah menghadap ke kamar mandi dengan tujuan bisa merekam orang yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Setelah terdakwa menaruh Hand phone tersebut, kemudian terdakwa turun dari bangku kayu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan ke sekitar kamar mandi putra. Selang kurang lebih 2 sampai dengan 3 menit kemudian, terdakwa kembali ke belakang kamar mandi putri untuk mengambil Handphone terdakwa tersebut akan tetapi handphone tersebut sudah tidak ada, dan setelah itu terdakwa berpapasan dengan saksi NURULITA SETIYA WATI yang sedang memegang Handphone terdakwa tersebut dan saksi NURULIA SETIYA WATI bertanya "KIE HAPENE KO WO (ini Handphonenya kamu WO ?)", kemudian terdakwa menjawab "IYA KUE HAPENE AKU MBA (Ya itu handphonenya saya mbak). Saksi NURULIA SETIYA WATI kemudian berkata, "NGERTINE AKU KIE HPNE BOCAH SMK TAK BUKAK PROFIL WA JENENGE YUNUS PRABOWO JANE KO (setahu saya ini Handphonenya anak SMK ternyata saya buka Profil WA namanya YUNUS PRABOWO, ternyata kamu)." kemudian Handphone tersebut terdakwa minta akan tetapi saksi NURULITA SETIYA WATI tidak memperbolehkan dan menyampaikan ke terdakwa kalau dalam Handphone terdakwa ada video diri saksi NURULITA SETIYA WATI yang sedang Buang Air Besar, selanjutnya saksi NURULITA SETIYA WATI pergi ke rumah yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari Masjid dan memberitahu ke saudaranya dan terdakwa kejar ke rumah dan di dalam rumah ada saksi AMRULLOH HIDAYAT, saksi ISTIANA NURUL FAIQOH, saksi HERI FARHANUDDIN dan saksi SEKAR MARGA RETHA, kemudian terdakwa ditanya-tanya oleh saksi AMRULLOH HIDAYAT dan keluarganya mengenai rekaman video tersebut, selanjutnya saksi HERI FARHANUDDIN keluar rumah untuk memanggil Takmir masjid dan yang datang adalah saksi MISYONO, Sdr. BANDI, Sdr. WISNU dan kakak terdakwa Sdr. IWAN, yang kesemuanya adalah warga Desa Wanadadi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara dan terdakwa telah mengakui perbuatan merekam video dengan menggunakan Handphone milik terdakwa tersebut dengan sengaja ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUNUS PRABOWO Bin SUPARJI, pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 06.40 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di tahun 2018, bertempat di kamar mandi khusus putri masjid Darrul Huda, Desa Wanadadi, RT 002/RW 004, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa mengantar ponakan terdakwa untuk bersekolah di SDN 01 Wanadadi, setelah terdakwa mengantarkan ponakan terdakwa ke sekolah, terdakwa langsung menuju masjid untuk mengecek keadaan air penampungan di masjid, pertama kali terdakwa menuju ke halaman belakang masjid, karena terdakwa mendengar ada suara air kran yang mengalir dan terdakwa perkiraan ada orang mandi di dalam kamar mandi wanita, terdakwa kemudian mengambil Handphone di saku celana dan terdakwa membuka modul video kamera depan selanjutnya terdakwa menaiki bangku kayu yang sudah berada dibelakang kamar mandi masjid, kemudian terdakwa memasukkan handphone terdakwa ke dalam luster/lubang angin dengan posisi layar berada di bawah menghadap ke kamar mandi dengan tujuan bisa merekam orang yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Setelah terdakwa menaruh Hand phone tersebut, kemudian terdakwa turun dari bangku kayu dan berjalan ke sekitar kamar mandi putra. Selang kurang lebih 2 sampai dengan 3 menit kemudian, terdakwa kembali ke belakang kamar mandi putri untuk mengambil Handphone terdakwa tersebut akan tetapi handphone tersebut sudah tidak ada, dan setelah itu terdakwa berpapasan dengan saksi NURULITA SETIYA WATI yang sedang memegang Handphone terdakwa tersebut dan saksi NURULIA SETIYA WATI bertanya "KIE HAPENE KO WO (ini Handphonenya kamu WO ?)", kemudian terdakwa menjawab "IYA KUE HAPENE AKU MBA (Ya itu handphonenya saya mbak). Saksi NURULIA SETIYA WATI kemudian berkata, "NGERTINE AKU KIE HPNE BOCAH SMK TAK BUKAK PROFIL WA JENENGE YUNUS PRABOWO JANE KO (setahu saya ini Handphonenya anak SMK ternyata saya buka Profil WA namanya YUNUS PRABOWO, ternyata kamu)." kemudian Handphone tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta akan tetapi saksi NURULITA SETIYA WATI tidak memperbolehkan dan menyampaikan ke terdakwa kalau dalam Handphone terdakwa ada video diri saksi NURULITA SETIYA WATI yang sedang Buang Air Besar, selanjutnya saksi NURULITA SETIYA WATI pergi ke rumah yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari Masjid dan memberitahu ke saudaranya dan terdakwa kejar ke rumah dan di dalam rumah ada saksi AMRULLOH HIDAYAT, saksi ISTIANA NURUL FAIQOH, saksi HERI FARHANUDDIN dan saksi SEKAR MARGA RETHA, kemudian terdakwa ditanya-tanya oleh saksi AMRULLOH HIDAYAT dan keluarganya mengenai rekaman video tersebut, selanjutnya saksi HERI FARHANUDDIN keluar rumah untuk memanggil Takmir masjid dan yang datang adalah saksi MISYONO, Sdr. BANDI, Sdr. WISNU dan kakak terdakwa Sdr. IWAN, yang kesemuanya adalah warga Desa Wanadadi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara dan terdakwa telah mengakui perbuatan merekam video dengan menggunakan Handphone milik terdakwa tersebut dengan sengaja ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 53 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan (Eksepsi) yang dibacakan di persidangan tanggal 20 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 27 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela** Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Bnr pada tanggal 3 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa YUNUS PRABOWO Bin SUPARJI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Bnr atas nama Terdakwa YUNUS PRABOWO Bin SUPARJI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NURULITA SETIYA WATI Binti Alm.ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa tetapi tidak tahu nama panjangnya tahunya Bowo ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan, karena saksi menjadi korban telah direkam video dengan menggunakan HP saat saksi sedang berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa yang melakukan perekaman tersebut adalah terdakwa Yunus Prabowo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar jam 06.30 wib saksi mandi di kamar mandi umum khusus putri yang berada di Masjid Darrul Huda turut Desa Wanadadi RT.002.RW.004, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dekat rumah saksi sekitar 5 sampai dengan 10 menit dan kemudian pindah ke kamar mandi yang berada disebelahnya yang ada klosetnya untuk buang air besar dan setelah saksi selesai buang air besar, saksi sempat menoleh ke atas dan melihat ada sebuah HP terletak di luster atau lubang angin tembok kamar mandi terlihat sebagian, kemudian saksi mengambil HP tersebut yang masih dalam kondisi merekam video yang kemudian saksi matikan dan kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak saksi yang bernama Amrulloh Hidayat dan Hery Farhanuddin di rumah dan terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa didalam HP tersebut ada rekaman video lagi seorang perempuan sedang berganti baju yang kelihatan payudaranya serta sebagian anggota tubuh lainnya selain video rekaman saksi ;
- Bahwa HP yang digunakan untuk merekam tersebut adalah milik Terdawa Yunus merk Samsung tipe J2 Prime Dous ukuran 5 inci warna hitam ;
- Bahwa waktu terdakwa merekam video saksi sedang buang air besar didalam kamar mandi Masjid Darrul Huda dengan menggunakan HP milik terdakwa tersebut tanpa seijin saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak bilang alasannya untuk apa melakukan perekaman tersebut pada waktu terdakwa berada didalam rumah saksi setelah dicari oleh kakak saksi dan ketemu yang kemudian disuruh masuk kedalam rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak ada masalah dengan terdakwa ;
- Bahwa perasaan saksi setelah mengalami kejadian tersebut, saksi merasa terhina diri saksi dan selalu dalam rasa ketakutan apabila berada dalam kamar mandi ;
- Bahwa durasi rekaman video pada saat saksi buang air besar didalam kamar mandi Masjid Darrul Huda tersebut sekitar 3-4 menit terlihat jelas wajah saksi dalam posisi jongkok di atas kloset terlihat sebagian paha dan celana dalam saksi tetapi masih menggunakan kerudung dan pakaian panjang / gamis ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, terdakwa dalam keadaan normal, belum menikah dan dipekerjakan sebagai petugas keamanan di Masjid Darrul Huda tersebut ;
- Bahwa sikap terdakwa terhadap perbuatannya tersebut terdakwa meminta maaf kepada saksi setelah diperintah oleh kakaknya yang bernama Iwan dan kemudian keluarga terdakwa datang ke rumah saksi meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi akan tetapi terdakwa tidak ikut datang ke rumah saksi ;
- Bahwa pada awalnya waktu di rumah saksi, terdakwa tidak mau mengakui kesalahannya dan terlihat tidak ada rasa menyesal atas perbuatannya tersebut serta tidak mohon maaf dan pada waktu itu terdakwa malah berkata masalah ini untuk diselesaikan dengan Takmir Masjid Darrul Huda
- Bahwa barang bukti HP beserta kartunya adalah milik terdakwa dan benar rekaman video tersebut adalah diri saksi yang sedang buang air besar di dalam kamar mandi Masjid Darrul Huda yang direkam video oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah HP merk Samsung Type J2 Prime Duos ukuran 5 Inci warna hitam IMEI:357971/08/044523/3, IMEI: 357972/08/044523/1 terpasang memori card kapasitas 8 GB simcard 1 XL Nomor : 087725759754, dan simcard 2 Telekomsel Nomor:085226500427;
- Bahwa rekaman video saksi yang sedang buang air besar didalam kamar mandi Masjid Darrul Huda didalam HP milik terdakwa tersebut pada waktu itu belum sempat dihapus ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan detail HP milik terdakwa tersebut, karena pada waktu kejadian saksi dengan rasa marah dan emosi menyerahkan HP milik terdakwa tersebut ke kakak saksi yang bernama Amrulloh Hidayat ;

Halaman 9 dari 38 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memperlihatkan isi rekaman video saksi didalam HP milik terdakwa tersebut ke keluarga saksi adalah kakak saksi yang bernama Amrulloh tersebut setelah tidak ada terdakwa, akan tetapi tidak dilihatkan ke Takmir Masjid Darrul Huda;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang motif garis warna biru dongker dan putih tanpa merk dan 1(satu) buah kerudung polos warna biru dongker adalah pakaian milik saksi, sedangkan 1(satu) buah HP merk Samsung Type J2 Prime Duos ukuran 5 Inci warna hitam adalah milik terdakwa yang disita oleh petugas dari saksi dan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu :

- Terdakwa tidak dicari oleh kakak saksi melainkan terdakwa mengejar / mengikuti saksi sampai didepan rumah saksi yang kemudian disuruh masuk ke dalam rumah saksi oleh kakak saksi ;
- Kakak Terdakwa yang bernama Iwan yang bilang agar masalah ini diselesaikan melalui Takmir Masjid Darrul Huda bukan terdakwa ;

2. AMRULLOH HIDAYAT Bin Alm. ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun kerja ;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan saksi dihadapan penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari saksi Nurulita;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa telah merekam saksi Nurulita yang sedang buang ir besar di dalam kamar mandi putri Masjid Darrul Huda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar jam 06.30 wib saksi mandi di kamar mandi umum khusus putri yang berada di Masjid Darrul Huda turut Desa Wanadadi RT.002.RW.004, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar jam 06.30 wib saksi sedang berada di tempat wudhu pria Masjid Darrul Huda turut Desa Wanadadi RT.002.RW.004, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara sedang membersihkan alat pel mengetahui Terdakwa Yunus datang dengan naik sepeda motor dan parkir di depan masjid langsung berjalan masuk ke masjid menuju gudang masjid yang berada dibagian belakang, kemudian saksi masuk ke rumah yang berdekatan dengan



masjid dan duduk di ruang tamu tengah beserta isteri saksi, tiba-tiba mendengar suara teriakan dari luar rumah, lalu saksi dan istri saksi bernama Sekar Margaretha bergegas keluar rumah mencari tahu asal suara teriakan tersebut, setelah berada diluar rumah saksi dapat di samping rumah ada adik saksi yang bernama Nurulita Setiya Wati sedang berteriak-teriak dengan nada marah dan kesal sambil menjelaskan kepada kakak saksi yang bernama Hery Farhanuddin bahwa pada saat adik saksi yang bernama Nurulita tersebut sedang buang air besar di dalam kamar mandi khusus putri yang berada di Masjid Darrul Huda telah direkam oleh terdakwa Yunus dengan menggunakan HP dan bersamaan dengan itu saksi mengetahui terdakwa Yunus keluar dari samping masjid sebelah selatan, kemudian terdakwa dipanggil oleh kakak saksi yang bernama Hery untuk masuk ke dalam rumah, kemudian dimintai keterangannya;

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang kemudian akhirnya terdakwa Yunus mengakui yang telah melakukan perekaman video dengan menggunakan HP di kamar mandi khusus putri tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman video di kamar mandi khusus putri di Masjid Darrul Huda dengan menggunakan HP merk Samsung type J2 Prime Duos ukuran 5 inci warna hitam dengan cara memasukkan HP tersebut ke dalam kamar mandi melalui lubang angin/luster yang ada di kamar mandi tersebut ;
- Bahwa saksi sudah melihat rekaman video tersebut yaitu pada awalnya terlihat jelas wajah terdakwa dan kemudian terlihat adik saksi (Nurulita) sedang buang air besar dan kemudian saksi matikan dan HP tersebut saksi serahkan kepada kakak saksi yang bernama Hery Farhanuddin ;
- Bahwa didalam HP tersebut ada rekaman video lain yaitu seorang perempuan sedang berganti baju yang kelihatan payudaranya serta sebagian anggota tubuh lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti HP merk Samsung Type J2 Prime Duos ukuran 5 Inci warna hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk merekam adik saksi yang sedang buang air besar di dalam kamar mandi Masjid Darrul Huda, sedangkan baju gamis lengan panjang motif garis warna biru dongker dan putih tanpa merk serta kerudung polos warna biru dongker tersebut adalah pakaian milik Nurulita adik saksi yang dipakai pada waktu kejadian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak seijin Nurulita adik saksi ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, terdakwa dalam keadaan normal, belum menikah dan dipekerjakan sebagai petugas keamanan di Masjid Darrul Huda tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kemudian diperintah oleh Hery kakak saksi untuk memanggil Iwan kakak terdakwa agar hadir di rumah saksi dan setelah saksi kembali lagi ke rumah saksi bersama Iwan kakak Terdakwa, didalam rumah sudah ada pengurus Takmir Masjid Darrul Huda, kemudian Iwan kakak terdakwa bilang supaya masalah ini diselesaikan melalui Takmir Masjid dikarenakan Terdakwa adalah petugas keamanan Masjid tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kemudian pada malam harinya masalah tersebut diselesaikan dengan Takmir Masjid Darrul Huda dan yang saksi dengar keputusan dari Takmir Masjid adalah Terdakwa disuruh mengundurkan diri sebagai petugas keamanan Masjid dan meminta maaf kepada keluarga Nurulita serta masalah ini tetap diteruskan melalui jalur hukum ;
- Bahwa kemudian pada malam itu juga Kakak saksi yang bernama Hery Farhanuddin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanadadi ;
- Bahwa benar, rekaman video tersebut (lihat rekaman video di barang bukti HP) yang saksi lihat pada waktu itu ;
- Bahwa benar barang bukti HP merk Samsung Type J2 Prime Duos ukuran 5 Inci warna hitam adalah milik Terdakwa yang disita oleh petugas dan barang bukti berupa pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh adik saksi pada waktu kejadian yang disita oleh petugas ;
- Bahwa saat Nurulita adik saksi menyerahkan HP milik terdakwa tersebut kepada saksi, saksi belum tahu bentuk rekaman videonya karena HP tersebut langsung saksi serahkan kepada kakak saksi yang bernama Hery Farhanuddin ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. HERY FARHANUDDIN Bin Alm. ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan saksi dihadapan penyidik tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa Yunus Prabowo ini adalah pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar jam 06.40 wib saksi sedang berada didalam rumah didalam kamar mendengar suara Nurulita adik saksi memanggil-manggil saksi dari luar rumah, kemudian saksi keluar rumah dan menghampiri Nurulita adik saksi tersebut, kemudian Nurulita adik saksi tersebut dengan napas tersengal sengal karena marah dan emosi bercerita kepada saksi bahwa dirinya (Nurulita) telah direkam oleh Terdakwa Yunus Prabowo dengan menggunakan HP pada saat sedang buang air besar di dalam kamar mandi khusus putri yang berada di Masjid Darrul Huda turut Desa Wanadadi RT.002.RW.004, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dan bersamaan dengan itu di belakang Nurulita adik saksi ada terdakwa Yunus, yang kemudian saksi ajak masuk ke dalam rumah untuk dimintai keterangannya, pada awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya setelah datang Iwan kakak Terdakwa kemudian akhirnya terdakwa Yunus mengakui yang telah melakukan perekaman video dengan menggunakan HP di kamar mandi khusus putri yang berada di Masjid Darrul Huda tersebut dengan menggunakan HP merk Samsung type J2 Prime Duos ukuran 5 inci warna hitam milik terdakwa dengan cara memasukkan HP tersebut ke dalam kamar mandi melalui lubang angin/luster yang ada di kamar mandi masjid tersebut dan sewaktu akan diambil, HP tersebut sudah tidak ada ditempat tetapi sudah ditangan Nurulita adik saksi ;
- Bahwa saksi sudah melihat rekaman video tersebut yaitu di awal video tersebut terlihat wajah terdakwa dan kemudian terlihat terdakwa memasukkan Hpnya tersebut melalui lubang angin/luster yang ada di kamar mandi tersebut yang kemudian terlihat adik saksi (Nurulita) sedang buang air besar dan kemudian saksi matikan HP tersebut ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut pada waktu itu adalah memerintahkan kepada adik saksi yang bernama Amrulloh untuk memanggil Iwan kakak Terdakwa dan Amrulloh pergi kemudian saksi mengundang Ketua Takmir Masjid yang bernama Misyono dan anggota Takmir lainnya untuk datang ke rumah saksi guna menentukan langkah selanjutnya dan Ketua Takmir sepakat mengundang



seluruh pengurus Takmir Masjid untuk musyawarah di Masjid Darrul Huda sehabis sholat Isya ;

- Bahwa keputusan Takmir Masjid Darrul Huda setelah diadakan musyawarah pada malam itu yaitu Terdakwa Yunus Prabowo di hentikan dari tugasnya sebagai Penjaga Keamanan Masjid dan masalahnya tetap dilanjutkan melalui proses hukum dengan melaporkan ke pihak Kepolisian dalam hal ini saksi kemudian melaporkan ke Polsek Wanadadi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti HP merk Samsung Type J2 Prime Duos ukuran 5 Inci warna hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk merekam adik saksi yang sedang buang air besar di dalam kamar mandi Masjid Darrul Huda, sedangkan baju gamis lengan panjang motif garis warna biru dongker dan putih tanpa merk serta kerudung polos warna biru dongker tersebut adalah pakaian milik Nurulita adik saksi yang dipakai pada waktu kejadian tersebut ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, terdakwa dalam keadaan normal, belum menikah dan dipekerjakan sebagai petugas keamanan di Masjid Darrul Huda tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengatakan sudah dua kali melakukan perekaman di kamar mandi Masjid Darrul Huda tersebut dan hal itu terdakwa lakukan katanya hanya iseng saja ;
- Bahwa yang sudah melihat rekaman video tersebut sepengetahuan saksi adalah Nurulita sendiri sebagai korban, Amrulloh dan saksi ;
- Bahwa benar, rekaman video tersebut yang saksi lihat pada waktu itu ;
- Bahwa benar barang bukti HP merk Samsung Type J2 Prime Duos ukuran 5 Inci warna hitam adalah milik Terdakwa yang disita oleh petugas dan barang bukti berupa pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh adik saksi pada waktu kejadian yang disita oleh petugas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak sejjin Nurulita adik saksi
- Bahwa waktu di rumah tidak disalin rekaman video tersebut dan rekaman video tersebut juga tidak saksi perlihatkan kepada pengurus Takmir Masjid Darrul Huda pada waktu bermusyawarah ;
- Bahwa saksi dalam hubungan darah dengan Terdakwa tidak ada, tetapi dengan hubungan Bani ada dari pihak Bapak ;
- Bahwa hubungan keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa sehari-harinya baik-baik saja tidak ada suatu permasalahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli yang telah didengar pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

4. Ahli Dr. NOOR AZIZ SAID, SH.MS Bin Alm. H.AHMAD SAID,

- Bahwa Ahli sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan pendapatnya dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa pendapat Ahli mengenai perkara ini masih tetap seperti dalam BAP Penyidik tersebut dan benar tanda tangan di BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan dan paraf Ahli ;
- Bahwa Ahli mengerti Polsek Wanadadi Polres Banjarnegara telah menangani perkara seseorang melakukan perekaman video dengan menggunakan HP terhadap seorang perempuan yang berada di dalam kamar mandi khusus putri di Masjid Darrul Huda turut Desa Wanadadi RT.002.RW.004, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara yang sedang beraktifitas buang air besar
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah Ahli menempuh sekolah di SDN Kiring Kudus lulus tahun 1996, SMPN 2 Kudus lulus tahun 1969, SMAN 1 Kudus lulus tahun 1972, S-1 Fakultas Hukum UGM lulus tahun 1978, S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 1987 dan S-3 Doctor Ilmu Hukum UNDIP lulus tahun 2011 ;
- Bahwa pekerjaan Ahli adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 1981 sampai sekarang, Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto sejak tahun 2002 sampai sekarang, Dosen Luar Biasa di Fakultas Hukum Unwiku Purwokerto sejak tahun 1980 sampai 1996 dan 2012 sampai sekarang, Dosen Luar Biasa Program Studi MUA dan AS Fakultas Syariah STAIN Purwokerto sejak tahun 1997 sampai sekarang dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Unsoed Purwokerto sejak Maret 2013 sampai September 2017 ;
- Bahwa Ahli Spesialisasi di Bidang Hukum Pidana;
- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Yunus Prabowo pada hari Rabu tanggal 05 September 2018, sekitar pukul 06.40 WIB yang melakukan perekaman video dengan menggunakan HP terhadap seorang perempuan bernama Nurulita yang sedang buang air besar di kamar mandi khusus putri yang berada di Masjid Darrul Huda Desa Wanadadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 002/004, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara tersebut menurut Ahli merupakan perbuatan tindak pidana ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikenakan dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UURI No.11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik ;
- Bunyi Pasal 27 ayat (1) adalah “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan “ ;
- Bahwa bunyi Pasal 45 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) “;
- Bahwa dari rumusan unsur Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik tersebut, yang dapat dikenakan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah unsur-unsur sebagai berikut :

1. **“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak”** dalam Hal ini pelaku dengan sengaja dan tanpa ijin telah melakukan perekaman video terhadap korban Nurulita Setiya Wati Binti Alm. Abdullah yang pada saat itu berada di dalam kamar mandi Masjid Darrul Huda turut Desa Wanadadi RT.02. RW.04, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara ;

2. **“Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik”** dalam hal ini pelaku telah membuat rekaman video dengan Handphone miliknya, sehingga rekaman video tersebut telah tersimpan, oleh karena dalam rumusan pasal tersebut terdapat kata “dapat”, maka hal tersebut menunjukkan adanya sifat potensial untuk dapat didistribusikan dan/ atau di transmisikan dan/ atau dapat diakses oleh pelaku ataupun orang lain, menurut ahli bahwa pelaku tidak harus sudah mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau diakses terlebih dahulu akan tetapi dengan cara membuat rekaman video saja sudah memiliki suatu potensi untuk dapat didistribusikan dan/ atau di transmisikan dan/ atau dapat diakses oleh pelaku ataupun orang lain, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah memenuhi unsur tersebut ;



3. **“Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”** dalam hal ini video yang telah direkam oleh pelaku berisi rekaman seorang perempuan yang sedang buang air besar di dalam kamar mandi, yang mana perbuatan tersebut adalah melanggar kesusilaan karena perbuatan pelaku menyerang kehormatan dalam wilayah seksual/nafsu birahi ;

- Bahwa dengan adanya kata “dapat” dalam rumusan unsur “Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik” hal tersebut menunjukkan adanya suatu “potensi”, sebagaimana dalam rumusan tindak pidana korupsi yaitu “dapat merugikan keuangan negara”, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak harus sudah diakses oleh orang lain, tetapi apabila perekaman video tersebut berpotensi dapat diakses ke pihak lain, hal tersebut sudah merupakan tindak pidana dan apabila perekaman dihentikan oleh orang lain/ korban, akan tetapi hal tersebut sudah masuk ke perbuatan kesusilaan sudah pasti masuk tindak pidana ;
- Bahwa seseorang melakukan perekaman dengan menggunakan sarana elektronik (HP) hal tersebut sudah memenuhi rumusan unsur Pasal 45 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik walaupun yang menghentikan adalah korban karena tertangkap tangan, karena terdakwa sudah berhasil melaksanakan niatnya untuk merekam kegiatan yang mengandung unsur kesusilaan secara tanpa hak dan melawan hukum ;
- Bahwa apabila seseorang didakwakan dengan dua kesalahan, yang dipakai menurut Ahli adalah yang ancaman hukumannya lebih berat ;
- Bahwa pengertian perbuatan yang dapat diakses yaitu dapat dilihat, dapat direkam dan dapat ditunjukkan ke pihak lain, akan tetapi pengertian tersebut tidak boleh ditafsirkan ;
- Bahwa apabila seseorang memiliki HP dan lengah sehingga HP tersebut dapat dibuka oleh orang lain dan orang lain tersebut melihat ada gambar porno didalam HP tersebut sudah termasuk dapat diakses yaitu dapat dilihat oleh orang lain ;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan menanggapi di dalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan seorang Ahli yang telah didengar pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

Ahli DR. ARIF AWALUDIN, SH.MHum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun kerja ;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan pendapatnya dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah Ahli menempuh S-1 Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto tamat tahun 1992, S-2 Fakultas Hukum UNDIP Semarang tamat tahun 1998 dan S-3 Fakultas Hukum UNDIP tamat tahun 2011 ;
- Bahwa pekerjaan Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, spesialisasi Ahli di Hukum pidana dan Kriminologi ;
- Bahwa benar, Ahli sebelum diperiksa dan atau didengar pendapatnya / keterangannya di persidangan pada hari ini telah dimintai klarifikasi oleh Tim Penasihat Hukumnya Terdakwa Yunus Prabowo di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Pangkat Sugiharto di Purbalingga pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 dan dibuatkan berita acara interviewnya yang ditandatangani oleh Ahli dan Pangkat Sugiharto, SH serta Buko Bagus Agung Nurseto, SH dan Ahli masih membenarkan keterangan Ahli didalam berita acara interview tersebut ;
- Bahwa apabila ada seseorang melakukan rekaman video dengan menggunakan alat HP terhadap seorang perempuan yang sedang buang air besar di dalam kamar mandi tanpa seijin yang bersangkutan, hal tersebut menurut Ahli kalau hanya merekam saja belum tentu masuk pelanggaran UU ITE, tetapi perbuatan tersebut pasti masuk tindak pidana melanggar kesusilaan masuk UU Pornografi / Kesusilaan ;
- Bahwa menurut Ahli tentang perbuatan terdakwa yang telah melakukan perekaman terhadap seorang wanita yang sedang buang air besar dikamar mandi dengan menggunakan HP tersebut adalah perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar kesusilaan ;
- Bahwa menurut Ahli terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Yunus Prabowo tersebut lebih tepat digunakan UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana yang belum selesai/ percobaan ;
- Bahwa seseorang melakukan perbuatan merekam dengan menggunakan alat elektronik dan dikirim ke orang lain masuk dalam pengertian sudah diakses/ didistribusikan/ ditransmisikan dengan alat elektronik, akan tetapi pengertian dapat dalam Pasal 27 UU ITE menurut Ahli tidak ada unsur potensialnya apabila belum dikirim ke orang lain ;
- Bahwa bunyi Pasal 27 ayat (1) adalah “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan /atau membuat

Halaman 18 dari 38 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan “ menurut Ahli hal ini harus sudah diakses/ sudah didistribusikan atau sudah ditransmisikan ke orang lain, sedangkan merekam video dengan menggunakan alat elektronik tanpa seijin yang bersangkutan menurut Ahli lebih tepat masuk ke UU Pornografi ;
- Bahwa menurut Ahli UU ITE baru dapat digunakan jika informasi dan/atau dokumen elektronik sudah masuk ke dalam jaringan Internet ;
 - Bahwa pengertian Ahli tentang perbuatan terdakwa Yunus Prabowo tersebut merupakan perbuatan percobaan pidana, karena sudah ada niat akan tetapi belum terselesaikan ;
 - Bahwa pengertian Ahli tentang perbuatan terdakwa Yunus Prabowo tersebut lebih tepat ke UU Pornografi, karena menurut Ahli perbuatan terdakwa tersebut hanya merupakan perbuatan yang tercela dan tidak terpuji melanggar kesusilaan ;
 - Bahwa apabila perekaman yang dilakukan terdakwa tidak terlihat alat kelamin korban Nurulita menurut Ahli tidak dapat masuk dalam lingkup pornografi yang diatur oleh UU Pornografi ;
 - Bahwa menurut Ahli perbuatan terdakwa tersebut berpotensi melanggar UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa ;
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Wanadadi Banjarnegara dan terdakwa masih membenarkan semua keterangannya dihadapan Penyidik tersebut ;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini, karena terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 06.40 Wib telah merekam seorang perempuan yang sedang buang air besar di dalam kamar mandi khusus putri yang berada di Masjid Darrul Huda turut Desa Wanadadi RT.002.RW.004 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 06.30 WIB terdakwa mengantar keponakan terdakwa untuk bersekolah di SDN 01 Wanadadi, kemudian terdakwa langsung menuju ke Masjid Darrul Huda yang berada turut Desa Wanadadi RT.002.RW.004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara untuk mengecek keadaan air penampungan di masjid, kemudian terdakwa langsung menuju ke halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang masjid, karena terdakwa mendengar ada suara air kran yang mengalir dan terdakwa perkiraan ada orang mandi di dalam kamar mandi putri kemudian terdakwa mengambil handphone di saku celana dan terdakwa membuka modul video kamera depan selanjutnya terdakwa menaiki bangku kayu yang sudah berada dibelakang kamar mandi masjid, kemudian terdakwa memasukkan handphone terdakwa ke dalam luster/lubang angin dengan posisi layar berada di bawah menghadap ke kamar mandi dengan tujuan bisa merekam orang yang ada di dalam kamar mandi tersebut setelah terdakwa menaruh Hand Phone tersebut kemudian terdakwa turun dari bangku kayu kemudian terdakwa berjalan ke sekitar kamar mandi putra, selang kurang lebih 2 s/d 3 menit terdakwa kembali ke belakang kamar mandi putri untuk mengambil handphone terdakwa tersebut akan tetapi handphone tersebut sudah tidak ada, dan setelah itu terdakwa berpapasan dengan Nurulita Setiya Wati yang sedang memegang Handphone terdakwa tersebut dan Nurulita bertanya " Kie Hpne Ko Wo " (ini Handphonenya kamu Wo" kemudian terdakwa menjawab " Iya kue Hpne aku Mbak " (Ya itu hand phonenya saya Mbak) " Ngertine aku kie Hpne bocah SMK tak bukak profil WA jenenge Yunus Prabowo jane ko (setahu saya ini Handphonnya anak SMK ternyata saya buka profil WA namanya Yunus Prabowo ternyata kamu) kemudian handphone tersebut terdakwa minta akan tetapi Nurulita tidak perbolehkan dan menyampaikan kalau yang telah direkam terdakwa adalah dirinya yang sedang buang air besar, selanjutnya Nurulita pergi ke rumah yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari Masjid dan memberitahu ke saudaranya dan terdakwa kejar ke rumah dan di dalam rumah ada Dayat, Istin dan Heri serta istrinya Dayat yang terdakwa tidak tahu namanya, kemudian terdakwa ditanya-tanya oleh Dayat dan keluarganya mengenai rekaman video tersebut, selanjutnya Heri keluar rumah untuk memanggil Takmir Masjid dan yang datang adalah Misyono, Bandi, Wisnu dan kakak terdakwa bernama Iwan, yang kesemuanya adalah warga Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dan terdakwa telah mengakui perbuatan merekam video dengan menggunakan handphone milik terdakwa tersebut dengan sengaja ;

- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui siapa orang yang berada di dalam kamar mandi tersebut dan kemudian diketahui bahwa yang berada di dalam kamar mandi adalah Nurulita Setiya Wati warga Desa Wanadadi RT.002.RW.004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara ;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan untuk merekam adalah Handphone merk Samsung J2 Prime duos ukuran layar kurang lebih 5 inci warna Hitam terdapat kartu memori Micro SD berkapasitas 8 GB dan terdapat 2 (dua) kartu SIM yaitu yang SIM 1 kartu XL dengan nomor lupa yang paketan internet kemudian SIM 2 kartu Telkomsel dengan Nomor 085 226 500 427 ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merekam di kamar mandi khusus putri tersebut yaitu untuk membuat video orang yang sedang beraktifitas di kamar mandi selanjutnya dijadikan koleksi pribadi dan dilihat sampai terdakwa puas, kemudian rencananya akan di hapus agar tidak ketahuan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui rekaman video Nurulita yang sedang buang air besar di kamar mandi tersebut telah menjadi dokumen elektronik dapat diakses untuk didistribusikan dan atau ditransmisikan oleh terdakwa dan atau oleh orang lain melalui jaringan internet dan terdakwa mengakui bahwa Handphone merk Samsung J2 Prime duos ukuran layar kurang lebih 5 inci warna Hitam milik terdakwa tersebut pada saat itu ada jaringan internetnya karena terdapat paketan internet pada kartu Sim XL yang terdapat di SIM ;
- Bahwa terdakwa mengakui belum melihat rekaman video tersebut karena pada saat merekam handphone terdakwa telah diketahui dan kemudian diambil oleh Nurulita Setiya Wati dan Terdakwa belum mendistribusikan dan atau mentransmisikan video tersebut karena terdakwa rencananya hanya untuk dilihat sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui memang telah memilih kamar mandi perempuan sebagai objek untuk merekam video karena memang kamar mandi tersebut sering digunakan perempuan untuk beraktifitas seperti mandi, buang air besar, ganti baju sehingga terdakwa mempunyai keinginan untuk merekamnya karena dengan melihat rekaman tersebut terdakwa merasa lebih puas dan lebih menantang ;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan merekam vidio di kamar mandi Masjid Darrul Huda tersebut terdakwa lakukan sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan perekaman sudah tiga kali di tempat yang sama yaitu pertama pada malam hari tidak ada gambar / kosong dan sudah terdakwa hapus, yang kedua tanggal 4 September 2018 hasilnya ada gambar seorang wanita berganti pakaian terlihat telanjang bagian atas dan yang ketiga tanggal 5 September 2018 tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti handphone Merk Samsung, Type J2 Prime Duos, ukuran 5 inci, warna Hitam, IMEI : 357971/08/044523/3, IMEI

Halaman 21 dari 38 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 357972/08/044523/1, terpasang memory card kapasitas 8 GB, simcard 1 XL

Nomor : 087725759754, simcard 2 Telkomsel Nomor : 085226500427 adalah

milik terdakwa yang dipergunakan untuk merekam tersebut, sedang barang

bukti berupa 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang motif garis warna biru

dongker dan putih tanpa merk dan 1(satu) buah kerudung polos warna biru

dongker adalah pakaian yang digunakan oleh Nurulita pada saat itu ;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat melakukan perbuatan merekam tersebut pada saat terdakwa akan mengecek kondisi air pada bak penampungan air yang terletak di atas kamar mandi perempuan Masjid Darrul Huda, terdakwa mendengar suara air keluar kran dan terdakwa pastikan ada seorang perempuan mandi atau buang air besar atau kegiatan lain kemudian baru timbul niat untuk merekam, karena terdakwa sebagai petugas masjid tersebut sebagai penjaga keamanan ;
- Bahwa terdakwa menjadi penjaga keamanan Masjid Darrul Huda sejak akhir bulan Agustus 2018 ditunjuk berdasarkan rapat Takmir Masjid ;
- Bahwa terdakwa belum berkeluarga dan belum mempunyai pacar ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut memang terdakwa sengaja dan ada rasa penasaran, pertama hanya iseng tetapi lama kelamaan ada rasa ketagihan ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sudah meminta maaf kepada Nurulita tetapi yang bersangkutan tidak mau berjabat tangan dan Nurulita memaafkan keluarga terdakwa tetapi tidak mau memaafkan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut tercela sekali karena terdakwa sebagai petugas keamanan malam membuat rasa tidak aman ;
- Bahwa terdakwa malu terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali sekali akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

0 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang motif garis warna biru dongker dan putih tanpa merk ;

1 1(satu) buah kerudung polos warna biru dongker ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 1(satu) buah HP merk Samsung Type J2 Prime Duos ukuran 5 Inci warna hitam IMEI:357971/08/044523/3, IMEI: 357972/08/044523/1 terpasang memori card kapasitas 8 GB simcard 1 XL Nomor:087725759754, dan simcard 2 Telekomsel Nomor:085226500427 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 06.40 Wib telah merekam seorang perempuan yang sedang buang air besar di dalam kamar mandi khusus putri yang berada di Masjid Darrul Huda turut Desa Wanadadi RT.002.RW.004 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa awal perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 06.30 WIB terdakwa mengantar keponakan terdakwa untuk bersekolah di SDN 01 Wanadadi, kemudian terdakwa langsung menuju ke Masjid Darrul Huda yang berada turut Desa Wanadadi RT.002.RW.004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara untuk mengecek keadaan air penampungan di masjid, kemudian terdakwa langsung menuju ke halaman belakang masjid, karena terdakwa mendengar ada suara air kran yang mengalir dan terdakwa perkiraan ada orang mandi di dalam kamar mandi putri kemudian terdakwa mengambil handphone di saku celana dan terdakwa membuka modul video kamera depan selanjutnya terdakwa menaiki bangku kayu yang sudah berada dibelakang kamar mandi masjid, kemudian terdakwa memasukkan handphone terdakwa ke dalam luster/lubang angin dengan posisi layar berada di bawah menghadap ke kamar mandi dengan tujuan bisa merekam orang yang ada di dalam kamar mandi tersebut setelah terdakwa menaruh Hand Phone tersebut kemudian terdakwa turun dari bangku kayu kemudian terdakwa berjalan ke sekitar kamar mandi putra, selang kurang lebih 2 s/d 3 menit terdakwa kembali ke belakang kamar mandi putri untuk mengambil handphone terdakwa tersebut akan tetapi handphone tersebut sudah tidak ada, dan setelah itu terdakwa berpapasan dengan Nurulita Setiya Wati yang sedang memegang Handphone terdakwa tersebut dan Nurulita bertanya “ Kie Hpne Ko Wo “ (ini Handphonenya kamu Wo” kemudian terdakwa menjawab “ Iya kue Hpne aku Mbak “ (Ya itu hand phonenya saya Mbak) “ Ngertine aku kie Hpne bocah SMK tak bukak profil WA jenenge Yunus Prabowo jane ko (setahu saya ini Handphonnya anak SMK ternyata saya

Halaman 23 dari 38 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka profil WA namanya Yunus Prabowo ternyata kamu) kemudian handphone tersebut terdakwa minta akan tetapi Nurulita tidak perbolehkan dan menyampaikan kalau yang telah direkam terdakwa adalah dirinya yang sedang buang air besar, selanjutnya Nurulita pergi ke rumah yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari Masjid dan memberitahu ke saudaranya dan terdakwa kejar ke rumah dan di dalam rumah ada Dayat, Istin dan Heri serta istrinya Dayat yang terdakwa tidak tahu namanya, kemudian terdakwa ditanya-tanya oleh Dayat dan keluarganya mengenai rekaman video tersebut, selanjutnya Heri keluar rumah untuk memanggil Takmir Masjid dan yang datang adalah Misyono, Bandi, Wisnu dan kakak terdakwa bernama Iwan, yang kesemuanya adalah warga Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dan terdakwa telah mengakui perbuatan merekam video dengan menggunakan handphone milik terdakwa tersebut dengan sengaja ;

- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui siapa orang yang berada di dalam kamar mandi tersebut dan kemudian diketahui bahwa yang berada di dalam kamar mandi adalah Nurulita Setiya Wati warga Desa Wanadadi RT.002.RW.004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk merekam adalah Handphone merk Samsung J2 Prime duos ukuran layar kurang lebih 5 inci warna Hitam terdapat kartu memori Micro SD berkapasitas 8 GB dan terdapat 2 (dua) kartu SIM yaitu yang SIM 1 kartu XI dengan nomor lupa yang paketan internet kemudian SIM 2 kartu Telkomsel dengan Nomor 085 226 500 427 ;
- Bahwa terdakwa mengakui memang telah memilih kamar mandi perempuan sebagai objek untuk merekam video karena memang kamar mandi tersebut sering digunakan perempuan untuk beraktifitas seperti mandi, buang air besar, ganti baju sehingga terdakwa mempunyai keinginan untuk merekamnya karena dengan melihat rekaman tersebut terdakwa merasa lebih puas dan lebih menantang ;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan merekam vidio di kamar mandi Masjid Darrul Huda tersebut terdakwa lakukan sendirian dan terdakwa melakukan perekaman sudah tiga kali di tempat yang sama yaitu pertama pada malam hari tidak ada gambar / kosong dan sudah terdakwa hapus, yang kedua tanggal 4 September 2018 hasilnya ada gambar seorang wanita berganti pakaian terlihat telanjang bagian atas dan yang ketiga tanggal 5 September 2018 tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti handphone Merk Samsung, Type J2 Prime Duos, ukuran 5 inci, warna Hitam, IMEI : 357971/08/044523/3, IMEI : 357972/08/044523/1, terpasang memory card kapasitas 8 GB, simcard 1 XL Nomor : 087725759754, simcard 2 Telkomsel Nomor : 085226500427 adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk merekam tersebut, sedang barang bukti berupa 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang motif garis warna biru dongker dan putih tanpa merk dan 1(satu) buah kerudung polos warna biru dongker adalah pakaian yang digunakan oleh Nurulita pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat melakukan perbuatan merekam tersebut pada saat terdakwa akan mengecek kondisi air pada bak penampungan air yang terletak di atas kamar mandi perempuan Masjid Darrul Huda, terdakwa mendengar suara air keluar kran dan terdakwa pastikan ada seorang perempuan mandi atau buang air besar atau kegiatan lain kemudian baru timbul niat untuk merekam, karena terdakwa sebagai petugas masjid tersebut sebagai penjaga keamanan ;
- Bahwa terdakwa menjadi penjaga keamanan Masjid Darrul Huda sejak akhir bulan Agustus 2018 ditunjuk berdasarkan rapat Takmir Masjid ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut memang terdakwa sengaja dan ada rasa penasaran, pertama hanya iseng tetapi lama kelamaan ada rasa ketagihan ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sudah meminta maaf kepada Nurulita tetapi yang bersangkutan tidak mau berjabat tangan dan Nurulita memaafkan keluarga terdakwa tetapi tidak mau memaafkan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut tercela sekali karena terdakwa sebagai petugas keamanan malah membuat rasa tidak aman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu *kesatu* melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau *Kedua* melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa meskipun dakwaan disusun secara alternatif, dikarenakan di dalam nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum, maka demi terwujudnya putusan yang memenuhi asas kemanfaatan, asas keadilan dan asas kepastian hukum Majelis berpendapat akan membuktikan dakwaan tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “ Setiap orang “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama YUNUS PRABOWO Bin SUPARJI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,



daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “ Dengan sengaja dan tanpa hak “

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana sengaja / kesengajaan ditujukan kepada adanya suatu kesadaran (*Opzet*) pada diri seseorang didalam melakukan perbuatannya, karena orang tersebut sesungguhnya telah menghendaki (*Willens*) tentang apa yang sedang diperbuatnya, karena kehendak itu sendiri telah timbul karena adanya pengetahuan (*Wettens*) yang mendalam tentang perbuatannya itu sendiri atau dengan kata lain bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat adanya gambaran / pengetahuan tentang apa yang ada dalam kenyataan, mengetahui dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya dan untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur sengaja, maka perlu memahami kembali bentuk-bentuk kesengajaan, dimana dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud yang memiliki pengertian perbuatan terdakwa dengan akibat yang timbul terjadi adanya hubungan sebab dan akibat, dan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa tersebut haruslah dikehendaki dan dimaksud ;
- b. Kesengajaan sebagai keharusan yang memiliki pengertian akibat yang timbul merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan yang memiliki pengertian pelaku tidak menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan. Dan pengertian tanpa hak dalam hukum pidana sama dengan pengertian melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” melekat pada perbuatan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga atau perbuatannya, sebagai berikut:

Ad. 3. Tentang unsur “ Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan “

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan *Informasi Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan *Dokumen Elektronik* menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Sistem Informasi* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 06.40 Wib terdakwa telah merekam seorang perempuan yaitu saksi Nurulita yang sedang buang air besar di dalam kamar mandi khusus putri yang berada di Masjid Darrul Huda turut Desa Wanadadi RT.002.RW.004 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, dengan menggunakan Handphone merk Samsung J2 Prime duos ukuran layar kurang lebih 5 inci warna Hitam terdapat kartu memori Micro SD berkapasitas 8 GB dan terdapat 2 (dua) kartu SIM yaitu yang SIM 1 kartu XI dengan nomor lupa yang paketan internet kemudian SIM 2 kartu Telkomsel dengan Nomor 085 226 500 427 milik terdakwa sehingga dari perekaman tersebut menghasilkan video saksi Nurulita yang sedang buang air besar di dalam kamar mandi, sehingga dengan demikian telah terbukti adanya informasi elektronik atau dokumen elektronik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka,

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang merekam saksi Nurulita dari handphone miliknya, dilakukan terdakwa dengan cara memasukkan handphone terdakwa ke dalam luster/lubang angin dengan posisi layar berada di bawah menghadap ke kamar mandi dengan tujuan bisa merekam orang yang ada di dalam kamar mandi tersebut setelah terdakwa menaruh Hand Phone tersebut kemudian terdakwa turun dari bangku kayu kemudian terdakwa berjalan ke sekitar kamar mandi putra, selang kurang lebih 2 s/d 3 menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali ke belakang kamar mandi putri untuk mengambil handphone terdakwa tersebut akan tetapi handphone tersebut sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurulita, saksi Nurulita pada saat itu sedang mandi di kamar mandi umum khusus putri yang berada di Masjid Darrul Huda turut Desa Wanadadi RT.002.RW.004, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dan kemudian saksi Nurulita pindah ke kamar mandi yang berada disebelahnya yang ada klosetnya untuk buang air besar dan setelah saksi Nurulita selesai buang air besar, saksi Nurulita sempat menoleh ke atas dan ternyata saksi Nurulita melihat ada sebuah HP terletak di luster atau lubang angin tembok kamar mandi terlihat sebagian, kemudian saksi Nurulita mengambil HP tersebut yang masih dalam kondisi merekam video yang kemudian saksi matikan;

Menimbang, bahwa rekaman vidio saksi Nurulita yang sedang buang air besar tersebut tersimpan di dalam Handphone milik terdakwa dengan durasi 3 sampai 4 menit dan sudah dilihat juga oleh saksi Amrullah Hidayat kakak kandung saksi Nurulita yaitu di awal video tersebut terlihat wajah terdakwa dan kemudian terlihat terdakwa memasukkan Hpnya tersebut melalui lubang angin/luster yang ada di kamar mandi tersebut yang kemudian terlihat jelas wajah saksi Nurulita dalam posisi jongkok di atas kloset terlihat sebagian paha dan celana dalam saksi tetapi masih menggunakan kerudung dan pakaian panjang / gamis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, perbuatan terdakwa yang telah merekam saksi Nurulita yang sedang buang air besar di dalam kamar mandi dengan menggunakan Handphone dan rekaman video tersebut tersimpan dalam memori Handphone milik terdakwa, yang apabila orang membuka handphone tersebut, orang bisa melihat rekaman video tersebut, terlebih lagi ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan kegiatan merekam aktivitas orang di di kamar mandi khusus putri masjid Darrul Huda, Desa Wanadadi, RT 002/RW 004, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara, diantaranya ada rekaman video seorang perempuan sedang berganti baju yang kelihatan payudaranya serta sebagian anggota tubuh lainnya, dimana vidio tersebut juga tersimpan di dalam Handphone terdakwa dan akhirnya dapat dilihat oleh saksi Nurulita dan saksi Amarullah Hidayat pada saat Handphone terdakwa diamankan, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur dapat diaksesnya informasi elektronik, hal ini bersesuaian dengan keterangan **Ahli** dari Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yaitu **Dr. NOOR AZIZ SAID, S.H, M.S Bin Alm H. AHMAD SAID** yang menerangkan pada pokoknya bahwa dengan adanya kata “dapat” dalam unsur tersebut, maka hal tersebut menunjukkan adanya suatu “potensi” sekalipun belum sempat diakses ke pihak lain/publik, sehingga dengan dilakukan perekaman video yang mengandung unsur kesusilaan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, maka perekaman video tersebut berpotensi dapat diakses ke pihak lain, hal tersebut sudah merupakan tindak pidana dan seseorang melakukan perekaman dengan menggunakan sarana elektronik dalam hal ini adalah Handphone sudah memenuhi rumusan unsur Pasal 45 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga terhadap pendapat Ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu DR. ARIF AWALUDIN, S.H, M.Hum dimana pada pokoknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana Undang-undang ITE, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap pendapat ahli tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melanggar kesusilaan*” berarti bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut melanggar susila atau bersifat asusila. Menurut Adami Chazawi, dalam UU ITE maupun KUHP tidak diterangkan mengenai arti kesusilaan. Sedangkan menurut Prof. Barda Nawawi Arif, penilaian makna kesusilaan harus didasarkan pada nilai kesusilaan umum yang bersumber dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terlihatnya bagian tubuh saksi Nurulita dari bagian pinggang kebawah dan pakaian dalam yang dikenakan oleh saksi Nurulita yang menimbulkan rasa malu bagi korban dalam rekaman vidio, maka perbuatan tersebut menurut Majelis hakim sudah melanggar nilai Kesusilaan yang bersumber dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “*membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar nilai kesusilaan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak;



Menimbang, bahwa adanya perbuatan terdakwa yang dimulai dari terdakwa mendengar ada suara air kran yang mengalir dan terdakwa diperkirakan ada orang mandi di dalam kamar mandi putri yang kemudian terdakwa langsung mengambil handphone dan membuka modul video kamera depan dan perbuatan terdakwa yang menaiki bangku kayu yang berada dibelakang kamar mandi masjid untuk memasukkan handphone terdakwa ke dalam luster/lubang angin dengan posisi layar berada di bawah menghadap ke kamar mandi, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan tujuan bisa merekam orang yang ada di dalam kamar mandi, dimana hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan penuh kesadaran (*Opzet*) karena terdakwa sesungguhnya telah menghendaki tentang apa yang sedang diperbuatnya yaitu ingin merekam aktivitas orang yang berada di dalam kamar mandi tersebut, dan juga berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan merekam orang yang sedang di dalam kamar mandi, dan hal tersebut juga dapat dilihat dari Handphone milik terdakwa selain rekaman vidio saksi Nurulita juga ada rekaman vidio seorang perempuan sedang berganti baju yang kelihatan payudaranya serta sebagian anggota tubuh lainnya dengan demikian menurut Majelis Hakim terdakwa telah dengan sengaja dan penuh dengan kesadaran melakukan perekaman tersebut, sehingga unsur kesengajaan telah terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan perekaman dilakukan terdakwa tersebut tanpa seijin dari orang yang direkam yaitu saksi Nurulita sehingga perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum telah menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan kedua melanggar pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 53 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;
4. Yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu s/d unsur ketiga, Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu seluruh pertimbangan tentang unsur kesatu s/d unsur ketiga dalam dakwaan alternatif kesatu cukup diambil alih dalam pertimbangan ini, dan unsur kesatu s/d unsur ketiga dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dalam dakwaan alternatif Kedua ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah unsur keempat ketentuan **Pasal 53 ayat (1) KUHP** dapat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut :
mencoba melakukan kejahatan dipidana, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang ditujunya itu, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak jadi sampai selesai;

Menimbang, bahwa percobaan hanya dapat dihukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Sudah ada niat untuk melakukan kejahatan itu;
- Sudah mulai berbuat melakukan kejahatan;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul dan tidak terletak dari kemauan atau kehendak pelaku itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa telah merekam saksi Nurulita yang sedang buang air besar di dalam kamar mandi dengan cara meletakkan handphone milik terdakwa ke dalam luster/lubang angin dengan posisi layar berada di bawah menghadap ke kamar mandi, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan tujuan bisa merekam orang yang ada di dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa saksi Nurulita yang setelah buang air besar melihat ada sebuah HP terletak di luster atau lubang angin tembok kamar mandi, kemudian saksi Nurulita mengambil HP tersebut yang masih dalam kondisi merekam video dirinya yang sedang buang air besar;

Menimbang, bahwa dengan adanya hasil rekaman video saksi Nurulita yang sedang buang air besar tersebut tersimpan di dalam Handphone milik terdakwa dengan durasi 3 sampai 4 menit dan sudah dilihat juga oleh saksi Amrullah Hidayat kakak kandung saksi Nurulita yaitu di awal video tersebut terlihat wajah terdakwa dan kemudian terlihat terdakwa memasukkan Hpnya tersebut melalui lubang angin/luster yang ada di kamar mandi tersebut yang kemudian terlihat jelas wajah saksi Nurulita dalam posisi jongkok di atas kloset terlihat sebagian paha dan celana dalam saksi tetapi masih menggunakan kerudung dan pakaian panjang/ gamis menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut sudah dilaksanakan dan sudah selesai dimana dengan ada hasil rekaman yang dikehendaki oleh terdakwa, walaupun yang menghentikan rekaman tersebut bukan terdakwa melainkan saksi Nurulita tetapi tujuan akhir yang dikehendaki dari perbuatan terdakwa telah tercapai yaitu adanya video rekaman orang yang sedang melakukan aktifitas dalam kamar mandi, terlebih lagi ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan merekam aktivitas orang di kamar mandi perempuan, diantaranya ada rekaman video seorang perempuan sedang berganti baju yang kelihatan payudaranya serta sebagian anggota tubuh lainnya, dimana video tersebut juga tersimpan di dalam Handphone terdakwa dan akhirnya dapat dilihat oleh saksi Nurulita dan saksi Amarullah Hidayat pada saat Handphone terdakwa diamankan, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi atau tidak dapat dikenakan pada perbuatan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang motif garis warna biru dongker dan putih tanpa merk dan 1(satu) buah kerudung polos warna biru dongker diketahui adalah pakaian milik saksi korban Nurulita Setiya Wati Binti Alm. Abdullah maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Nurulita Setiya Wati Binti Alm. Abdullah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J2 Prime Duos ukuran 5 Inci warna hitam IMEI:357971/08/044523/3, IMEI: 357972/08/044523/ 1 terpasang memori card kapasitas 8 GB simcard 1 XL Nomor:087725759754, dan simcard 2 Telekomsel Nomor:085226500427 diketahui adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk merekam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban trauma ;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan amanah sebagai Takmir Masjid yang seharusnya ikut menjaga kenyamanan dan keamanan di Masjid ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS PRABOWO Bin SUPARJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNUS PRABOWO Bin SUPARJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju Gamis lengan Panjang Motif Garis Warna Biru Dongker dan Putih tanpa Merk ;

- 1 (satu) buah Kerudung Polos warna Biru Dongker ;

Dikembalikan kepada saksi korban NURULITA SETIYA WATI ;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung, Type J2 Prime Duos, ukuran 5 inci, warna Hitam, IMEI : 357971/08/044523/3, IMEI : 357972/08/044523/1, terpasang memory card kapasitas 8 GB, simcard 1 XL Nomor : 087725759754, simcard 2 Telkomsel Nomor : 085226500427.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, oleh **RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **REFI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAYANTI, S.H., M.H. dan **ANGELIA RENATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SLAMET GIATNO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh **TAUPIK HIDAYAT, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA,

1. REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.

RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.

2. ANGELIA RENATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SLAMET GIATNO

Catatan : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut sejak tanggal 28 Februari 2019 masing-masing dengan surat pernyataan pikir-pikir tertanggal 28 Februari 2019, nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Bnr ;

Pengadilan Negeri Banjarnegara
Panitera

MUHAMAD KHUZZAZI, SH.

NIP.196904091996031003